



Nr. 105 Kabinettsitzung vom 10. Juni 1919, 11 Uhr

R 43 I/1349 , S. 467-469

Anwesend: Scheidemann, Dernburg, Preuß, Bauer, Schmidt, Landsberg, Bell, Giesberts, Erzberger, Reinhardt, v. Trotha; Leinert, Melchior; UStS Albert, v. Langwerth; Pressechef Rauscher; Botschafter Graf Bernstorff; Gesandter Nadolny, Naumann; für Preußen: Hirsch, Fischbeck; Protokoll: GehRegR Brecht.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. [Lagebeurteilung der deutschen Friedensdelegation]
2. [Deutsche Vorbehalte bei ungenügenden alliierten Zugeständnissen]
3. [Unterstellung Deutschlands unter den Völkerbund]
4. [Reichshaushalt]
5. [Arbeitszeit im Bergbau]
6. [Genossenschaften zum Zwecke der Bodenverbesserung]
7. [Verlängerung des Übergangsgesetzes]
8. [Personalveränderungen im Reichsarbeitsministerium]

1. [Lagebeurteilung der deutschen Friedensdelegation]

Dr. Melchior berichtet über die Auffassung der Lage bei der deutschen Delegation in Versailles und über die Stimmung im Ausland ¹.

¹ Zu der Reise Melchiors nach Berlin schreibt MinDir. Simons in seinen „Aufzeichnungen zu den Friedensverhandlungen von Versailles im Jahre 1919“, S. 29: „Am 6. Juni reiste Dr. Melchior als der Vertrauensmann des Grafen [Brockdorff-Rantzau] nach Berlin. Eine Reise des Grafen selbst dorthin, um nach dem Rechten zu sehen, war nicht möglich, da es der Graf für seine Pflicht hielt, den Boden der Entente nicht zu verlassen, solange noch die Möglichkeit bestand, in einem Gedankenaustausch mit der Entente zu bleiben. [...] So wurde die Gelegenheit, mit dem Kabinett und der Heimat in Fühlung zu bleiben und diese im Sinne der Delegation zu beeinflussen, durch Vertrauenspersonen mit Rückgrat wahrgenommen. Dr. Melchior sollte vor allem Erzberger sondieren. Mit dem Ergebnis seiner Unterredung war er, wie er berichtete, nicht unzufrieden. [...]“ (PA, Nachl. Brockdorff-Rantzau, Az. 20).

2. [Deutsche Vorbehalte bei ungenügenden alliierten Zugeständnissen]

Für den Fall, daß die Entente ungenügende Zugeständnisse macht, schlägt Reichsminister Erzberger vor, einen Beschluß der Nationalversammlung herbeizuführen, daß sie einen Frieden nicht annehmen könne ohne bestimmte, näher zu bezeichnende Punkte. Diesen Beschluß möge man dann den gegnerischen Regierungen mitteilen in der Erwartung, daß sie sich darauf äußern, ohne inzwischen gewaltsame Schritte zu unternehmen. Minister Erzberger verliest einen Entwurf für den Beschluß der Nationalversammlung ².

Das Kabinett beschließt, diesen Gedanken weiter zu verfolgen. Die Angelegenheit soll zunächst vertraulich mit je zwei Mitgliedern der einzelnen Fraktionen besprochen werden. Reichsminister Erzberger übernimmt dies ³.

Minister Erzberger hatte zuerst angeregt, für den Fall, daß die Gegner den Beschluß der Nationalversammlung zurückweisen sollten, Neuwahlen auszuschreiben und für deren Dauer Anspruch auf Waffenstillstand zu erheben. Gegen Neuwahlen in einem so kritischen Zeitpunkt erhoben sich jedoch wegen der Gefährdung der inneren Lage schwere Bedenken. Minister Erzberger ließ darauf diese Anregung fallen.

3. [Unterstellung Deutschlands unter den Völkerbund]

Im Laufe der Verhandlung schlugen die Reichsminister Landsberg und Giesberts vor, zu erwägen, ob es nicht das beste sei, wenn Deutschland sich für den Fall ungenügender Zugeständnisse unter Ablehnung der Unterschrift dem Völkerbund unterstelle ⁴. Minister Erzberger wandte hiergegen insbesondere ein, daß ein wirksamer Völkerbund erst nach Zustimmung der verfassungsmäßig berufenen Faktoren in den gegnerischen Staaten, wenn überhaupt, frühestens nach mehreren Monaten vorhanden sein würde. Auch sei die Unterwerfung unter den Völkerbund wohl der stärkste Verzicht, den man überhaupt aussprechen könne, da der Völkerbund doch mindestens die Gebietsabtretungen glatt durchführen würde.

² Der von Erzberger vorgelegte Entwurf ist weder in den Akten der Rkei noch im Nachl. Erzberger zu ermitteln.

³ Tatsächlich beschloß die NatVers auf ihrer 40. Sitzung am 22.6.1919, den Unterzeichnungsvorbehalt der RReg. zu unterstützen, der von RMinPräs. Bauer formuliert wurde: „Die Regierung der dt. Republik ist bereit, den Friedensvertrag zu unterzeichnen, ohne jedoch damit anzuerkennen, daß das dt. Volk der Urheber des Krieges sei und ohne eine Verpflichtung nach Art. 227 bis 230 [Strafbestimmungen für Kriegsverbrecher] des Friedensvertrages zu übernehmen.“ Für diese Erklärung stimmten 237 von 381 Abgeordneten (NatVers Bd. 327, S. 1115, 1136 ff.). In einer Note vom gleichen Datum lehnte der Präsident der all. Friedenskonferenz, Clémenceau, den dt. Vorbehalt ultimatim ab (Schultheß 1919, II, S. 571 f.).

⁴ Dieser Plan gehörte zu den bei der Friedensdelegation in Versailles durchgeführten Überlegungen, was nach Empfang des befürchteten feindlichen Ultimatums zu tun sei. Dazu schreibt MinDir. Simons in seinen „Aufzeichnungen zu den Friedensverhandlungen von Versailles im Jahre 1919“, S. 36: „Es wurden verschiedene Ansichten vertreten: 1. nicht zu zeichnen und den Feinden zu sagen: ‚Wir können nicht anders, tut, was ihr wollt‘. 2. Nicht unterzeichnen und erklären: ‚Wir können nicht zeichnen und uns dem Unrecht beugen, aber wir übergeben uns dem Völkerbund, er soll die Regierung übernehmen, da die dt. Reg. die Verantwortung für das durch den Friedensvertrag angetane Unrecht und die Folgen nicht übernehmen kann‘. 3. Nicht unterzeichnen und den feindlichen Regierungen den Vorschlag machen, eine Kommission nach Berlin zu schicken, um über die Frage der Übergabe der Gewalt an den Völkerbund zu verhandeln. Die Lösung zu 2. und 3. erschien einem Teil der Delegation nicht zweckmäßig, da geltend gemacht wurde, daß durch die Übergabe der Regierungsgewalt ein Rechtstitel für die Zerstückelung Deutschlands geschaffen werden könnte. Auf den Vorschlag zu 3. würde die Entente sich wohl nicht einlassen. 4. Nicht unterzeichnen und der Entente den Vorschlag zu machen, die von ihr über unsere Denkschrift hinaus geforderten unberechtigten Punkte einem Schiedsgericht zu unterbreiten. Die Delegation sprach sich im allgemeinen für einen solchen Vorschlag aus mit Rücksicht auf die von ihm erwartete Wirkung auf die öffentliche Meinung der Welt. Graf R[antzau] und verschiedene andere Herren waren jedoch mit Rücksicht auf die gemachten schlechten Erfahrungen mit dem Schiedsgerichtsvorschlag gegenüber der übermächtigen und selbstbewußten Entente der Ansicht, daß ein solcher Vorschlag keine Aussicht auf Erfolg habe.“ (PA, Nachl. Brockdorff-Rantzau, Az. 20).

4. [Reichshaushalt]

Das Kabinett stimmt der Einbringung des vom Reichsministerium der Finanzen vorgelegten Gesetzesentwurfs betreffend die weitere vorläufige Regelung des Reichshaushalts usw., in den Staatenausschuß zu ⁵.

5. [Arbeitszeit im Bergbau]

Das Kabinett stimmt dem vom *Reichsarbeitsminister* vorgelegten Entwurf einer Verordnung über die Errichtung eines Ausschusses zur Prüfung der Frage der Arbeitszeit im Bergbau des Ruhrgebiets zu ⁶.

6. [Genossenschaften zum Zwecke der Bodenverbesserung]

Das Kabinett stimmt der Einbringung des vom *Reichsminister der Justiz* vorgelegten Entwurfs einer Verordnung über die privatrechtlichen Verhältnisse von Genossenschaften zum Zwecke der Bodenverbesserung als Notverordnung zu ⁷.

7. [Verlängerung des Übergangsgesetzes]

Reichsminister Landsberg erhält die Ermächtigung, auf eine bevorstehende Anfrage der Demokratischen Fraktion wegen des Ablaufs der im Übergangsgesetz vom 4. März 1919 vorgesehenen dreimonatlichen Frist zu antworten, daß etwaige Anträge und Beschlüsse auf gesetzliche Neuregelung

-
- ⁵ Der GesEntw. betr. die weitere vorläufige Regelung des Reichshaushalts und des Haushalts der Schutzgebiete für das Rechnungsjahr 1919 (R 43 I/1349, S. 471-483) war notwendig geworden, da der bis dahin geltende vorläufige Haushalt bis zum Monat Juni befristet war. (RGBl. 1919, S. 363, 368; vgl. Dok. Nr. 9, P. 2). In der Begründung des GesEntw. heißt es, die Gründe, die zum Erlaß des Haushaltsgesetzes vom 29.3.1919 geführt hätten, bestünden auch jetzt fort, „als nicht sicher damit gerechnet werden kann, daß der verfassungsgebenden NatVers die zur Verabschiedung des Entwurfs für den Reichshaushaltsplan für das Rechnungsjahr 1919 erforderliche Zeit bis zum Ablauf des Monats Juni zur Verfügung stehen wird.“ Dazu solle der vorliegende GesEntw. dienen. Er dehne die allgemeine Ermächtigung der RReg. auf die Monate Juli, August und September 1919 aus. Die RegVorlage bezifferte den Aufwand für diese Monate auf 421 603 424 Mark, wozu die Gehälter der Reichsbediensteten und die laufenden fixen Kosten hinzutreten. Darüber hinaus wurde der RFM ermächtigt, die Summe von 6 005 600 Mark auf dem Kreditwege flüssig zu machen, um die Kriegsfolge- und Demobilisierungskosten zu decken. Nachdem der GesEntw. unverändert den Staatenausschuß passiert hatte, wurde er am 16.6.1919 der NatVers übersandt (Nat-Vers-Drucks. Bd. 335/II, Nr. 371). Die 1., 2. und 3. Lesung am 23.6.1919 stand ganz im Schatten der Entscheidung über die Unterzeichnung des VV und war daher schnell erledigt (NatVers Bd. 327, S. 1147 ff.). Das Gesetz, das gegenüber der RegVorlage unverändert geblieben war, trat am 24.6.1919 in Kraft (RGBl. 1919, S. 603).
- ⁶ Zur Begründung des VOEntw. über die Errichtung eines Ausschusses zur Prüfung der Frage der Arbeitszeit im Bergbau des Ruhrgebiets erläuterte RArbM Bauer in einem der Kabinettsvorlage beigegeführten Schreiben vom 2.6.1919: „Bei den Verhandlungen, die ich am 9.4.1919 mit den Vertretern der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen des Rheinisch-Westfälischen Bergbaus in Essen gepflogen habe, ist der Wunsch hervorgetreten, einen Ausschuß zu bilden zur Prüfung der Frage, ob eine weitere Verkürzung der Arbeitsdauer für die unter Tage arbeitenden Bergarbeiter angemessen erscheine. [...]“ Zwar sei anläßlich einer kommissarischen Besprechung zwischen Vertretern der interessierten Ressorts die Auffassung vertreten worden, es genüge, wenn der Ausschuß durch Vereinbarung der in Betracht kommenden Ressortminister einberufen werde, er lege jedoch Wert darauf, „daß dies auf dem Wege der VO geschieht, weil ich mir davon eine größere – sehr erwünschte – Wirkung auf die Bergarbeiterschaft verspreche. [...]“ (R 43 I/1349, S. 489). Dem VOEntw. zufolge sollte der Ausschuß aus 6 Vertretern der Zechenverbände, 6 Vertretern der Arbeiter und Angestellten sowie 6 vom RArbM zu bestimmenden Sachverständigen bestehen (§ 1); der Ausschuß sollte prüfen, ob nach der Einführung des gesetzlichen Achtstundentags eine weitere Verkürzung der unter Tage beschäftigten Arbeiter im Hinblick auf die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse sowie auf die Wettbewerbsfähigkeit des Ruhrbergbaus mit dem Ausland möglich sei (§ 2). Die VO trat am 18.6.1919 in Kraft (RGBl. 1919, S. 579).
- ⁷ Der VOEntw. über die privatrechtlichen Verhältnisse von Genossenschaften zum Zwecke der Bodenverbesserung diente der Verlängerungsdauer der gleichnamigen VO des Bundesrats vom 26.10.1914 (RGBl. 1914, S. 466), in der für die Dauer des Krieges die Landesgesetzgebungsbefugnisse für die Regelung der privatrechtlichen Verhältnisse solcher Genossenschaften erweitert wurden, die zur Erschließung von Ödland zum Nahrungsmittelanbau gebildet werden sollten. Mit der neuen VO sollte der RArbM das Recht erhalten, den Zeitpunkt des Außerkrafttretens der VO vom 26.10.1914 zu bestimmen (R 43 I/1349, S. 491 f.). Die am 3.7.1919 in Kraft tretende VO war in diesem Punkte abgeändert und bestimmte das Ende des Außerkrafttretens der VO mit dem 31.12.1919 (RGBl. 1919, S. 636).

der in einer Verordnung behandelten Materie auch nach Ablauf der Frist zulässig seien und von der Regierung pflichtgemäß behandelt werden würden. Das Kabinett ist dagegen darüber einig, daß eine Verlängerung der Frist selbst nicht in Frage komme. – Minister Landsberg wird die Antwort dem Kabinett noch formuliert vorlegen⁸.

8. [Personalveränderungen im Reichsarbeitsministerium]

Reichsminister Bauer erhält die Ermächtigung, an Stelle des ausscheidenden Unterstaatssekretärs Caspar die Ernennung des Oberbürgermeisters Geib zum Unterstaatssekretär im Reichsarbeitsministerium zu veranlassen. Die Ernennung soll indessen, abweichend von einem Vorschlage des Reichsarbeitsministers, erst zu dem Tage erfolgen, mit dem Exzellenz Caspar ausscheidet⁹.

Das Kabinett ist ferner mit der Ernennung des Geheimrats Siefert zum Direktor im Reichsarbeitsministerium an Stelle des zum Oberpräsidenten von Westfalen ernannten Direktors Würmeling einverstanden¹⁰.

⁸ Die Anfrage Nr. 149 durch Schiffer(-Magdeburg) und Weinhausen, beide DDP, bezog sich auf das in § 1 des Übergangsgesetzes vom 4.3.1919 (RGBl. 1919, S. 285) festgelegte Recht der NatVers, durch die RReg. erlassene Verordnungen innerhalb von 3 Monaten nach dem Erlaß außer Kraft zu setzen. Durch den Gang der Ereignisse sei jedoch die Arbeit der NatVers und der Ausschüsse für längere Zeit unterbrochen worden, so daß es der NatVers unmöglich sei, innerhalb der festgelegten Frist über alle Verordnungen der RReg. Beschlüsse zu fassen. Die Antragsteller fragten nach der Bereitschaft der RReg., auch nach Ablauf der genannten Frist RegVerordnungen durch die NatVers prüfen und evtl. außer Kraft setzen zu lassen (NatVers-Drucks. Bd. 335, Nr. 367). Die schriftliche Antwort des RMin. erfolgte erst nach dem Kabinettswechsel am 24.6.1919 und verwies die NatVers auf die Möglichkeit einer Gesetzesinitiative zur Aufhebung von RegVerordnungen; die RReg. sei „eventuell bereit, bei dem Staaten-ausschusse für die Vorlage einzutreten.“ (NatVers-Drucks. Bd. 337, Nr. 412).

⁹ UStS Dr. Caspar wurde laut Geschäftsverteilungsplan des RArbMin. vom 1.7.1919 am 1.7.1919 beurlaubt; am gleichen Tag trat Dr. Hermann Geib dessen Amt an. Geib war von 1903 bis 1910 OB von Regensburg gewesen; vor seiner Ernennung zum UStS war er Abteilungsleiter für Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenenfürsorge im RArbMin., diese Abt. leitete er auch als Amtschef weiter (R 43 I/916, Bl. 6-25, hier: Bl. 6).

¹⁰ Laut Geschäftsverteilungsplan des RArbMin. vom 1.7.1919 übernahm MinDir. Siefert die Abt. II (Versicherungswesen der Arbeiter und Angestellten) im RArbMin. (R 43 I/916, Bl. 6-25, hier: Bl. 14).

Zitierhinweis

Nr. 105 Kabinettsitzung vom 10. Juni 1919, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Scheideman, bearb. von Hagen Schulze, 1971, S. 435–438 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/sch-D105>